עד שיאמר פרעתי ולא פרעתי. כלומר עד שלא יאמר פרעתי חייב משאמר פרעתי פטור דבטל ליה: **דכולי עלמא לריך לקיומי.** והכא בפרעו ולא פרעו ממש קאמר ובשטר מקויים ודכולי עלמא מסור לשמות שטר פרוע: **והלא כלומפין שובר קא מיפלגי.** יש גורסין

ת"ק סבר כותבין שובר. ומיירי שכבר יש לו שובר ולכך משפרע פטור לעולם שזקוק להמזיר השטר וממון פירוע הקונטרס משמע שעדיין לא נכתב השובר וקשה להרי לריך להחזירו לגוה שלא יקנהא לכתוב שובר: **חזי דגברא דפרע אנא.** כרב אסי תניא בתוספתא דמכילתין[מ] ר' יהודה אומר לא יתן אדם מעות לחבירו ואפילו שטר פרוע בידו שמא יאבד ויבא לידי מכר: **אלמא** בין דלטוויה קאי. הוה ליה למינקט כיון דלעריגה קאי[נ] שמא ימחק ויחזור ויתבענו ומי נמי לא מהדר ליה מלוה לא מיכפת ליה ללוה שובר עליוה. ורבי יהודה סבר אין כותבין שובר אלא לשטר שיש בו קרקע שמא יבא לידי מכר ויחזור ויתבענו ומי נמי לא מהדר ליה מלוה לא מיכפת ליה ללוה דמלוה כתב